

1500318-91.2022.8.26.0080

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Alexandra Lamano Fernandes

Comarca: Cabreúva

Foro: Foro de Cabreúva

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 02/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172246/2022 - 01º

D.P. CABREÚVA, 25764833 - 01º D.P. CABREÚVA, 2172246 - 01º D.P. CABREÚVA, 2172246 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cabreúva

Foro de Cabreúva

Vara Única

Rua Ademar Clemente Nunes nº 11, Cabreuva-SP - cep 13318-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500318-91.2022.8.26.0080 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500318-91.2022.8.26.0080

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2172246/2022 - 01º

D.P. CABREÚVA, 25764833 - 01º D.P. CABREÚVA, 2172246 - 01º D.P. CABREÚVA, 2172246 - DEL.POL.CABREÚVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EMERSON DE LIMA COSTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandra Lamano Fernandes

Vistos.

EMERSON DE LIMA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso na pena do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, conforme consta na denúncia de fls. 53/55, no dia 26 de junho de 2022, por volta das 15h20min, na Rua Itajubá, nesta cidade e comarca de Cabreúva/SP:

trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 18 microtubos plásticos do tipo eppendorf contendo 32,84g (trinta e dois gramas e oitenta e quatro decigramas) de cocaína, 27 invólucros plásticos contendo 69,58g (sessenta e nove gramas e

cinquenta e oito decigramas) de tetrahydrocannabinol, conhecida vulgarmente como "maconha", e 20 frascos plásticos contendo 17,75g (dezessete gramas e setenta e cinco decigramas) de cocaína, na forma de "crack", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (boletim de ocorrência às fls. 28/30, auto de exibição e apreensão à fl. 12, laudo de constatação às fls. 19/21 e comprovante de depósito à fl. 47).

Segundo se apurou, na data e local dos fatos, o denunciado trazia consigo e guardava drogas, acondicionadas em uma sacola, para fins de tráfico. O denunciado, ao notar a aproximação de uma viatura da Guarda Municipal, jogou a apontada sacola e a escondeu debaixo de um veículo ali existente.

Tal conduta, no entanto, foi avistada pelos guardas municipais, que decidiram pela abordagem do denunciado.

Durante a diligência, os guardas localizaram e apreenderam na sacola dispensada e escondida pelo denunciado 27 porções de "maconha", 18 porções de cocaína e 20 porções de "crack".

Ao ser questionado pelos guardas, o denunciado negou a comercialização das drogas, mas, no entanto, admitiu que era o responsável por guardá-las, sendo que, no final do período, receberia, em troca, a metade dos lucros de seu colega que faz as vendas.

Diante disso, o denunciado foi conduzido ao distrito policial, onde o denunciado optou em permanecer em silêncio (fl. 3).

Consta, ainda, que houve a apreensão da quantia de R\$ 8,00.

Assim, considerando as condições da prisão, a forma de embalagem e a quantidade de drogas apreendidas, e a apreensão da quantia em dinheiro, produto da venda das drogas, verifica-se que o denunciado trazia consigo e guardava as drogas para fins de tráfico.

Após oferecimento da denúncia, o réu foi notificado e apresentou defesa prévia (fls. 65/67), tendo sido a denúncia recebida às fls. 71/73.

A audiência de instrução foi realizada em 29 de agosto de 2022, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o réu. As partes se manifestaram em alegações orais, o Ministério Público pugnando pela condenação do acusado nos termos da denúncia, enquanto, a defesa, diante da confissão do réu, pugnou pela aplicação das atenuantes e por ser primário a aplicação da diminuição da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O pedido deve ser julgado procedente.

A materialidade do delito é inconteste, eis que a substância apreendida foi levada a exame pericial constatando que se tratava mesmo de drogas, conforme se observa do laudo definitivo de exame químico-toxicológico (fls. 85/87), do laudo de constatação (fls. 65/67), do boletim de ocorrência (fls. 28/30) e do laudo de exibição e apreensão (fls. 12).

Da mesma forma, a autoria restou perfeitamente delineada.

O acusado, interrogado em juízo, confessou a prática delitiva.

Em suas declarações, ainda em fase de inquérito, o guarda municipal Adilson dos Santos Junior, em solo policial afirmou que (fls. 10):

Que junto com seu parceiro GM Murilo, abordaram Emerson de Lima Costa que ao perceber a viatura jogou uma sacola plástica embaixo de um veículo, em revista pessoal nada de ilícito foi encontrado, na sacola localizada 27 porções de maconha, 18 porções de cocaína e 20 porções de crack. Indagado respondeu a equipe que não comercializava os entorpecentes que era responsável apenas por guardar os entorpecentes, que no final do período ganharia a metade dos lucros de seu colega que faz as vendas, colega o qual não quis revelar o nome. Diante dos fatos Emerson foi apresentado neste plantão policial.

Por sua vez, o guarda municipal Murilo Antônio da Silva de Souza, em solo policial, afirmou que (fls. 13):

Informa que em patrulhamento com seu parceiro de viatura GM Santos, foi avistado Emerson de Lima Costa que ao perceber a viatura jogou uma sacola plástica embaixo de um veículo que se encontrava estacionado, foi abordado e nada de ilícito foi

encontrado, na sacola foram localizadas 27 porções de maconha, 18 porções de cocaína e 20 porções de crack. Indagado Emerson respondeu que não estaria vendendo os entorpecentes, que apenas ficou encarregado de guardar os entorpecentes e que ganharia a metade do valor da venda, que o dinheiro das vendas permanece com o outro colega, o qual Emerson não revelou a identidade. Diante dos fatos conduziram Emerson para este plantão policial. Foi necessário uso de algemas para preservação da integridade de ambas as partes e fundado receio de fuga.

Ouvidos os guarda municipal em juízo, na condição de testemunhas, mantiveram de forma coerente as afirmações prestadas em razão do flagrante.

Pois bem, a versão apresentada pelos guardas municipais merece crédito, posto que devidamente corroborada pelas provas produzidas nos autos, não havendo qualquer suspeita de que tenham faltado com a verdade.

Sobre o tema existe orientação jurisprudencial:

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que este servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatório idôneos” (Habeas Corpus nº 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello).

Além disso, é inequívoco que os materiais entorpecentes se destinavam à traficância, considerando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida.

Portanto, o réu realizou conduta antijurídica, inserido em tipo penal e, ante a sua culpabilidade, o decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta aos critérios do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias são favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena base em seu mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes, verifico que o réu confessou a prática delitiva, impondo-se o reconhecimento da atenuante prevista pelo artigo 65, inciso III, alínea “d”, o que ensejaria a redução da pena em 1/6. Contudo, ante a impossibilidade de diminuição da pena imposta, nesta fase, em níveis inferiores ao mínimo legal, deverá ser ela mantida em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Finalmente, em terceira fase, verifico que o acusado faz jus ao benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, por ser primário e não haver indícios de participação em organização de atividade criminosa, motivo pelo qual, diminuo a pena inicialmente imposta em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Fixo o regime fechado para o cumprimento da pena, por se tratar de delito incluído na categoria de Crimes Hediondos, nos termos § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/90, podendo apelar em liberdade, eis que se encontra solto, inexistindo razões para a decretação de sua prisão preventiva.

O valor do dia-multa, em face da ausência de informações nos autos quanto à situação econômica do réu, será calculado no valor unitário mínimo. O valor da multa deverá ser atualizado, nos termos do artigo 49, parágrafo segundo, do Código Penal.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu EMERSON DE LIMA COSTA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao cumprimento da pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, sob o regime inicial fechado.

Inexistindo fundamentos que modifiquem o entendimento quanto à prisão preventiva já decretada, deverá esta ser mantida.

Condene o réu ao pagamento da taxa judiciária prevista na Lei nº 11.608/2003

(artigo 4º, § 9º, “a”). Todavia, encontrando-se representado por defensor dativo,

reputo por hipossuficiente, de modo que a ele concedo os benefícios da gratuidade, suspendendo-se a exigibilidade da cobrança da taxa judiciária. Transitada em julgado, expeça-se certidão de honorários ao defensor nomeado e guia de recolhimento definitiva para execução da pena. Realizem-se ainda as comunicações de praxe, regularizando o sistema informatizado, arquivando-se os autos oportunamente.
P.I.C.

Cabreuva, 02 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA